

1500121-65.2022.8.26.0136

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... em Cerqueira César. Já foi condenado por tráfico. Disse que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Pois bem.

Resta evidente que a harmonia dos depoimentos colhidos na etapa judicial revela, indene de qualquer dúvida, a prática do ilícito pelo réu.

Os relatos da vítima evidenciam com a certeza necessária a ocorrência do furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

2ª Vara

Rua Olímpio Pavan, Nº 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1500121-65.2022.8.26.0136 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500121-65.2022.8.26.0136

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2038368/2022 - DEL.POL.CERQUEIRA
CESAR, 16934076 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 2038368 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS MENDES ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Vistos.

DOUGLAS MENDES ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, no dia 27 de outubro de 2021, em horário incerto, porém durante a madrugada, na Rua Ester de Camargo Silva, nº 86, Rural, nesta cidade e comarca de Cerqueira César, DOUGLAS MENDES ROSA, qualificado nos autos, durante o repouso noturno, teria subtraído para si coisas alheias móveis, quais sejam, 01 (uma) cortadeira de piso marca Cortagui, 01 (uma) caixa de som equipada com alto falantes, tweeter e corneta, 01 (um) cabo de extensão elétrica de 30 metros, 01

(um) cabo de extensão elétrica de 25 metros, pertencentes a José Francisco Abade.

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fls. 45).

Citado (fls. 73), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 78)

Durante a instrução, foi ouvida a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o membro do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação de regime mais brando de cumprimento de pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de avaliação (fls. 10); bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A vítima José Francisco Abade relatou que no dia do ocorrido, foi procurar suas ferramentas, quando visualizou a porta do veículo Saveiro caída; que constatou que os seguintes itens foram subtraídos: estepe, fios, riscadeira de piso e caixa de som; que não sabe quando ou que horas ocorreu o furto; que os itens que foram subtraídos estavam nos fundos do terreno; que deixava a saveiro estacionada nos fundos do terreno; que recuperou a caixa de som e a riscadeira (cortadeira), que foram deixados por pessoa não identificada, no terreno; que não conhecia o réu; que não sabe que horas ocorreu o furto; que os demais bens subtraídos não foram devolvidos; que não recuperou o estepe e os fios; que não teve contato com o réu. Interrogado, o réu Douglas Mendes Rosa disse que 30 anos de idade, nasceu em Cerqueira César. Já foi condenado por tráfico. Disse que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Pois bem.

Resta evidente que a harmonia dos depoimentos colhidos na etapa judicial revela, indene de qualquer dúvida, a prática do ilícito pelo réu.

Os relatos da vítima evidenciam com a certeza necessária a ocorrência do furto descrito da denúncia. Inexiste qualquer elemento que aponte que o ofendido compareceu em solo policial e falsamente comunicou a ocorrência do delito.

Somado a isso, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o réu confessou o delito. Conforme é sabido, a jurisprudência tem prestigiado a confissão judicial, amparada no restante do conjunto probatório.

Não se trata de reconhecê-la como única prova nos autos, mas considerada à luz de todo o acervo, logicamente que desde que a este, aquela se amolde. Até porque a "confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial" (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas).

É indubitável, outrossim, que o delito foi cometido durante o repouso noturno, momento em que a vigilância é reduzida, razão pela qual necessária é a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal.

Nesta esteira, a condenação do réu como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal, é medida de rigor.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria verifico que o réu ostenta maus antecedentes (Processo nº 1506315-52.2020.8.26.0136), razão pela qual, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (fls. 69/70 e 70) e atenuante da confissão. Tratando-se de circunstâncias preponderantes, compenso-as integralmente, permanecendo inalterada a reprimenda.

Na terceira fase, reputo aplicável o aumento previsto no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, uma vez que restou demonstrado que o réu se aproveitou do repouso noturno para a prática do furto. Assim, aumento a pena em 1/3 para fixá-la em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, que torno

definitiva à minguia de outras circunstâncias modificadoras.

O início de cumprimento da pena, devido aos antecedentes do acusado, será no regime fechado.

Ante a reincidência, inviável a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Pelo mesmo motivo, descabe a aplicação do sursis previsto no artigo 77 do Código Penal.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu DOUGLAS MENDES ROSA, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, e § 1º, do Código Penal à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, além do pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Deixo de fixar indenização mínima em favor da vítima, visto que tal questão não foi debatida nos autos.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, o réu poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (artigo 804 do CPP).

Eventual hipossuficiência do acusado deverá ser apurada pelo Juízo da Execução Penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome das rés no rol de culpados, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da pena de multa, sob pena de inscrição em dívida ativa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cerqueira Cesar, data na margem.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA